

mByte — Cap Table y estructura societaria

Documento para data room · Junio 2026

⚠ Documento de trabajo. La estructura final debe validarse con abogado/contador paraguayo.

1. Estructura societaria

Forma jurídica recomendada: SRL paraguaya

Campo	Detalle
Tipo	Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)
Sede	Asunción, Paraguay
Moneda	Guaraníes (PYG) / operación en USD
Fiscalidad	IRE 10% sobre renta neta
Socios fundadores	2 personas físicas, residentes fiscales en Paraguay
Capital social mínimo	A definir con abogado (en Paraguay el mínimo es bajo)

¿Por qué SRL y no SA?

Criterio	SRL	SA
Simplicidad	☐ Más simple	☐ Más requisitos formales
Coste de constitución	☐ Menor	☐ Mayor
Número de socios	Hasta 25	Ilimitado
Transferencia de participaciones	Requiere consentimiento	Libre (acciones)
Órganos obligatorios	Gerencia	Directorio + Síndico
Para ronda seed de amigos/conocidos	☐ Adecuada	Excesiva para esta fase
Para Series A futura	Puede convertirse	☐ Más estándar

Recomendación: empezar como SRL. Si en Series A (mes 30-36) los inversores institucionales lo requieren, convertir a SA o crear holding.

Consideraciones fiscales multi-país

País	Cómo opera mByte	Obligación fiscal
Paraguay	Sede social, fundadores residentes	IRE 10%, IVA 10%
España	Clientes principales, posible comercial local	Factura paraguaya sin IVA español (inversión sujeto pasivo). Si hay empleados: cotización social española.
Portugal	Clientes potenciales	Similar a España. Verificar tratado doble imposición.
Suiza	Clientes potenciales	Verificar tratado doble imposición Paraguay-Suiza.

Acción pendiente: validar con contador paraguayo y asesor fiscal español la estructura concreta antes de operar.

2. Cap Table — Pre-inversión (hoy)

Socio	Participación	Tipo
Guillermo (Fundador 1)	60%	Cuotas sociales SRL
Socio cofundador (Fundador 2)	40%	Cuotas sociales SRL
Total	100%	—

Nota: la distribución 60/40 es orientativa. Debe acordarse entre los fundadores considerando: aporte de capital, aporte de trabajo, propiedad intelectual del producto ya construido, y roles operativos.

3. Cap Table — Post-inversión (escenarios)

Escenario A: Ronda de \$300K a \$2M pre-money

Socio	Pre-inversión	Post-inversión	Participación
Guillermo	60%	52,2%	—
Socio cofundador	40%	34,8%	—
Inversores seed (\$300K)	0%	13,0%	—
Total	100%	100%	Post-money: \$2,3M

Escenario B: Ronda de \$400K a \$3M pre-money

Socio	Pre-inversión	Post-inversión	Participación
Guillermo	60%	52,9%	—
mByte · Confidencial Socio cofundador	40%	35,3%	— contacto@mbyte.pro · mbyte.pro

Socio	Pre-inversión	Post-inversión	Participación
Inversores seed (\$400K)	0%	11,8%	—
Total	100%	100%	Post-money: \$3,4M

Escenario C: Ronda de \$500K a \$4M pre-money

Socio	Pre-inversión	Post-inversión	Participación
Guillermo	60%	53,3%	—
Socio cofundador	40%	35,6%	—
Inversores seed (\$500K)	0%	11,1%	—
Total	100%	100%	Post-money: \$4,5M

4. Pool de opciones (ESOP)

Recomendación: reservar un 10% para pool de opciones de empleados clave antes de la ronda, para no diluir a los inversores después.

Cap Table con ESOP (Escenario B ajustado)

Socio	Pre-inversión	Post-inversión
Guillermo	54%	47,6%
Socio cofundador	36%	31,8%
ESOP (reservado)	10%	8,8%
Inversores seed (\$400K)	0%	11,8%
Total	100%	100%

ESOP para:

- CTO / Lead técnico: 2-3%
- Head of Ops: 1-2%
- Empleados clave tempranos: 0,5-1% cada uno
- Resto: pool disponible para futuras contrataciones

5. Términos de la ronda seed

Instrumento recomendado: Cuotas sociales (equity directo)

Para una ronda de amigos/conocidos, el instrumento más claro y simple es equity directo (cuotas de la SRL).

Alternativa: si se prefiere algo más flexible o aplazar la valoración, se puede usar un acuerdo de inversión con conversión en equity (similar a SAFE/convertible note, adaptado a legislación paraguaya).

Términos propuestos

Término	Valor
Instrumento	Cuotas sociales SRL (equity directo)
Ronda	\$300K - \$500K
Valoración pre-money	\$2M - \$4M
Dilución total	11-15%
Número de inversores	3-8 (preferible pocos, con tickets relevantes)
Ticket mínimo por inversor	\$25.000
Derechos de información	Reporting trimestral (P&L, métricas clave, caja)
Derechos de voto	Proporcionales a participación
Anti-dilución	No en seed (demasiado restrictivo para esta fase)
Drag-along / Tag-along	Estándar, incluir en pacto de socios
Derecho de preferencia	En futuras rondas, pro-rata
Vesting fundadores	4 años con cliff de 1 año (recomendado)

Governance

Elemento	Detalle
Junta de socios	Decisiones importantes (>cierto umbral)
Gerencia	Guillermo (Gerente General)
Reporting a inversores	Trimestral: P&L, métricas, uso de fondos
Pacto de socios	Obligatorio, con cláusulas de salida, drag/tag, no competencia

Principio para inversores amigos: governance clara desde el día 1. No mezclar amistad con reporting. Informar con la misma disciplina que si fueran VCs.

6. Proyección de dilución futura

Ronda	Valoración pre-money	Capital	Dilución	Fundadores después
Seed (ahora)	\$3M	\$400K	~12%	~78% (con ESOP)
Series A (mes 30-36)	\$25-40M	\$3-5M	~12-15%	~66-70%
Series B (mes 48+)	\$100M+	\$10-15M	~10-15%	~56-63%

Los fundadores deben mantener >50% de control al menos hasta Series B. Esto es factible con las diluciones proyectadas.

7. Documentos legales necesarios

Documento	Estado	Responsable
Estatutos SRL	Pendiente	Abogado paraguayo
Pacto de socios (entre fundadores)	Pendiente	Abogado + fundadores
Contrato de inversión (seed)	Pendiente	Abogado + fundadores
Pacto de socios ampliado (con inversores)	Pendiente	Abogado + fundadores
Acuerdo de vesting fundadores	Pendiente	Abogado
Plan ESOP	Pendiente	Abogado + fundadores
Certificado de residencia fiscal	Pendiente	Contador paraguayo

Acción inmediata: buscar abogado societario paraguayo con experiencia en startups o inversión. Si no hay en Paraguay con experiencia startup, un abogado español puede asesorar la estructura y el paraguayo ejecutar los documentos locales.

8. Checklist pre-ronda

- ☐ Acordar distribución fundadores (60/40 u otra)
- ☐ Definir ESOP (% y vesting)
- ☐ Elegir valoración pre-money (\$2M, \$3M o \$4M)
- ☐ Preparar lista de inversores target con tickets estimados
- ☐ Constituir SRL (o confirmar si ya existe)
- ☐ Redactar pacto de socios entre fundadores
- ☐ Preparar contrato de inversión
- ☐ Obtener certificado de residencia fiscal
- ☐ Validar estructura con contador paraguayo
- ☐ Abrir cuenta bancaria de la sociedad